



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CASTANHAL

0803274-63.2019.8.14.0015

REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)

Advogado do(a) REQUERENTE: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - GO17394-A

Nome: VALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Endereço: Avenida Doutor Freitas, 2408, EDIFÍCIO DAVID BRASIL, ANDAR 3, SALA 301, Pedreira, BELÉM - PA - CEP: 66087-810

Advogado(s) do reclamante: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO

Advogados do(a) REQUERIDO: WILSON KEN SHIBATA JUNIOR - PA27881-N, ALLINE DE MATOS FREITAS - PA28271

Nome: TELMA MARIA DE MATOS

Endereço: Rua Pedro Coelho da Mota, 2120, Apto.103, Bloco A, Santa Lídia, CASTANHAL - PA - CEP: 68745-564

Advogado(s) do reclamado: ALLINE DE MATOS FREITAS, WILSON KEN SHIBATA JUNIOR

SENTENÇA

Trata-se de “Embargos de Declaração” opostos por VALLE EMPREENDIMENTOS

IMOBILIARIOS LTDA. em desfavor de sentença que julgou procedente a ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse movida em face de TELMA MARIA DE MATOS.

O embargante aduz que houve omissão na sentença pelo fato de haver pedido expresso na exordial quanto ao pagamento de encargos tributários e das contas de consumo e que não teria sido tratado no julgamento.

Contrarrazões aos embargos apresentadas sob o ID. 157329767, pugnando pela sua rejeição e manutenção da sentença.

Vieram os autos conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria, inexistindo qualquer erro material, omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

O Embargante demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido na decisão guerreada. De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

Alega a embargante que a decisão seria omissa, na medida que não teria analisado pedido expresso, no entanto, não se verifica na inicial qualquer pedido relativo a encargos tributários e das contas de consumo. Também não se encontra nos autos emenda à inicial relativo a estes pedidos.

Diante disso, entendo que a omissão apontada inexistente, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl.,

rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Por todo o exposto, **CONHEÇO e NEGÓ** provimento aos **Embargos de Declaração**, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação exposta.

P.R.I.C.

SERVIRÁ COMO MANDADO/OFÍCIO.

Castanhal/PA, na data da assinatura eletrônica.

(Assinado eletronicamente)

Ana Louise Ramos dos Santos

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA